

Emissão de Nota Fiscal | Responsabilidade no Sistema

1. Contexto

A plataforma proposta funciona como um marketplace, conectando tutores de pets a prestadores de serviço (Pet Walker, Pet Sitter e Host). Neste modelo, a plataforma atua como intermediadora da relação entre as partes, não sendo a responsável direta pela prestação do serviço.

2. Responsabilidade pela emissão de nota fiscal

No modelo adotado pelo sistema, a responsabilidade pela emissão da nota fiscal é do **prestador de serviço**.

Isso ocorre porque:

- O serviço é executado diretamente pelo prestador (Walker, Pet Sitter ou Host).
- O valor pago pelo tutor corresponde à prestação desse serviço.
- A plataforma atua apenas como intermediadora da transação.

De acordo com práticas e orientações fiscais aplicadas a marketplaces no Brasil:

“O responsável pela emissão da nota é quase sempre o vendedor [...] e não o marketplace.”

Além disso:

“A emissão do documento [...] é de responsabilidade dos vendedores, mesmo em um marketplace.”

3. Papel da plataforma

A plataforma não emite nota fiscal referente ao serviço prestado ao tutor. Sua atuação se limita a:

- Intermediação entre tutor e prestador.
- Processamento de pagamentos.
- Registro das transações.
- Disponibilização de comprovantes de pagamento.

Entretanto, a plataforma pode emitir nota fiscal referente à sua própria operação, como:

- Comissão sobre serviços realizados.
 - Taxas administrativas.
-

4. Responsabilidade solidária

Embora não seja responsável direta pela emissão da nota fiscal do serviço, a plataforma pode ser responsabilizada em caso de irregularidades.

Conforme práticas do mercado:

A **plataforma pode responder** solidariamente **se permitir operações sem emissão de nota fiscal**, há necessidade de controle sobre os prestadores cadastrados.

5. Aplicação no sistema

Diante disso, o sistema deve considerar:

- Exigência de dados fiscais do prestador (CPF ou CNPJ).
 - Registro de todas as transações realizadas.
 - Obrigatoriedade de emissão de nota fiscal pelos prestadores.
 - Possibilidade de disponibilização de comprovantes ao tutor.
-

6. Conclusão

O modelo adotado segue o padrão de marketplaces:

- O prestador de serviço é responsável pela emissão da nota fiscal.
- A plataforma atua como intermediadora e prestadora de serviço de intermediação.

Esse modelo é o mais adequado por ser:

- Juridicamente seguro.
 - Amplamente utilizado no mercado.
 - Mais simples para implementação no contexto do projeto.
-

7. Fontes

- [🌐 Nota fiscal e tributação em marketplaces: regras em 2026 | MCO - Minha Contabilidade Online](#)

-  [Tributação em marketplace: quem emite e como otimizar](#)
-  [Nota fiscal em marketplaces: quem emite e como emitir corretamente?](#)
-  [Nota Fiscal para Sellers Marketplace 2026 | GoSmarter](#)
-  [Marketplace: Quem Emite a Nota Fiscal? Uma Aula Aberta de Contabilidade](#)